Judge : Jurnal Hukum
Volume 07, Number 01, 2026, doi.org/10.54209/judge.v7i01.2647
E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik)
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index

Penerapan Restoratif Justice pada Penanganan Perkara Pidana Ringan Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Boy Alexander Hutasoit[1], Henry Aspan[2], T. Riza Zarzani [3]
[1,2,3] Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Article Info

Keywords:
Restorative Justice,
Perkara Pidana Ringan,
KUHP 2023,
Kebijakan Hukum Pidana,
Kepastian Hukum

ABSTRACT

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implikasi yuridis penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana ringan; dan (2) mengkaji pengaturan hukum *restorative justice* dalam KUHP 2023. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif menggunakan penalaran deduktif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 secara normatif mengakomodasi prinsip *restorative justice* melalui perumusan tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata retributif serta diversifikasi sanksi pidana non-penjara, termasuk pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan mekanisme pemaafan hakim. Namun, pengaturannya masih bersifat implisit dan tersebar, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penerapan dan ketergantungan berlebih pada diskresi aparat penegak hukum. Dari aspek implikasi yuridis, penerapan keadilan restoratif memengaruhi kepastian hukum, perlindungan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, dan prinsip *equality before the law*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP 2023 memiliki legitimasi normatif yang progresif namun memerlukan harmonisasi dengan hukum acara pidana dan pedoman teknis operasional guna menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana ringan di Indonesia.

This is an open access article under theCC BY-NClicense

Corresponding Author:
Boy Alexander Hutasoit
Universitas Pembangunan Panca Budi
E-mail:

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana modern ditandai oleh pergeseran paradigma yang fundamental dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada pemulihan. Konsep *restorative justice* hadir sebagai

alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengedepankan keadilan substantif di atas keadilan prosedural semata. Menurut Zehr (2020), *restorative justice* memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, sehingga tujuan utamanya adalah memulihkan keseimbangan yang terganggu. Pendekatan ini sangat relevan dalam penanganan perkara pidana ringan yang secara sosiologis sering kali tidak sebanding dampaknya apabila diselesaikan melalui mekanisme peradilan konvensional yang formalistik, berbiaya tinggi, dan berpotensi menimbulkan stigma berkepanjangan bagi pelaku.

Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di Indonesia selama ini kerap menuai kritik karena dinilai tidak proporsional dan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Banyak perkara dengan kerugian kecil atau konflik sosial sederhana justru berujung pada pemidanaan yang bersifat represif, sehingga menimbulkan persoalan *overcrowding* lembaga pemasyarakatan, inefisiensi sistem peradilan pidana, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Muladi (2020) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya dituntut menjamin kepastian hukum, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan secara seimbang. Paradigma pemidanaan yang semata bertumpu pada penjara sebagai solusi utama sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan keadilan masyarakat modern.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak sejarah pembaruan hukum pidana nasional. Undang-undang ini tidak hanya menggantikan KUHP warisan kolonial yang sudah berusia lebih dari satu abad, tetapi juga membawa semangat baru yang lebih kontekstual dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hiariej (2021) menyebutkan bahwa KUHP 2023 mencerminkan pendewasaan sistem hukum pidana Indonesia dalam merespons tuntutan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan. Aspek progresif yang mengemuka antara lain adalah penguatan prinsip keadilan restoratif, khususnya dalam penanganan perkara pidana ringan, sebagai wujud orientasi hukum pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Namun demikian, pengaturan dan penerapan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak serta-merta bebas dari problem yuridis. Di satu sisi, pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian di luar pemidanaan formal membuka ruang fleksibilitas dan keadilan kontekstual. Di sisi lain, masih terdapat tantangan terkait batasan normatif, implikasi yuridis terhadap asas legalitas, kepastian hukum, serta potensi disparitas dalam praktik penegakan hukum. Braithwaite (2021) mengingatkan bahwa tanpa pengaturan yang jelas dan pemahaman yang seragam, penerapan *restorative justice* justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum atau bahkan penyalahgunaan diskresi oleh

aparat penegak hukum. Kondisi ini mengharuskan adanya kajian yuridis yang mendalam guna menilai kesiapan KUHP 2023 dalam mengakomodasi keadilan restoratif secara operasional.

Integrasi *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana positif juga menuntut kejelasan mengenai kedudukannya dalam struktur hukum acara pidana, hubungan dengan kewenangan aparat penegak hukum, serta konsekuensi hukumnya terhadap status pelaku dan korban. Aspan (2022) menekankan bahwa dalam konteks perkara pidana ringan, penting untuk memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak mengaburkan perlindungan hak korban maupun mengurangi fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Zarzani (2023) menambahkan bahwa kebijakan hukum pidana yang responsif dan terukur menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi *restorative justice* di tingkat penegakan hukum lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana implikasi yuridis penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? dan (2) Bagaimana pengaturan hukum penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Kedua rumusan masalah ini menjadi benang merah yang mengikat seluruh bagian penelitian, mulai dari landasan teori, analisis normatif, hingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pilihan pendekatan normatif dilatarbelakangi oleh fokus penelitian yang bersifat doktrinal, yakni menganalisis bagaimana KUHP 2023 mengatur dan mengimplikasikan penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana ringan, serta menilai konsistensi dan kepastian hukumnya. Arief (2020) menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan metode yang paling tepat untuk mengkaji substansi peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin yang menjadi landasan sistem hukum positif.

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji secara sistematis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur prinsip keadilan restoratif dan kebijakan pemidanaan, guna menilai konsistensi norma, kepastian hukum, serta implikasi yuridisnya terhadap penyelesaian perkara pidana ringan. Prasetyo (2020) menegaskan bahwa

pendekatan perundang-undangan menjadi fondasi utama dalam penelitian hukum normatif.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah doktrin dan teori hukum pidana, khususnya teori *restorative justice*, tujuan pemidanaan, dan kebijakan hukum pidana, sebagai landasan analitis dalam memahami rasionalitas normatif dan arah pembaruan hukum pidana nasional. Johnstone dan Van Ness (2021) menyatakan bahwa pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka analisis yang solid berdasarkan perkembangan pemikiran hukum secara ilmiah. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) diterapkan dengan membandingkan pengaturan dan praktik penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana beberapa negara serta instrumen hukum internasional yang relevan, termasuk *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2020), guna memperkaya argumentasi mengenai penguatan pengaturan *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif dan interpretatif untuk menghasilkan kesimpulan yang preskriptif dan argumentatif. Rahardjo (2020) mengingatkan bahwa analisis hukum yang baik tidak hanya mengidentifikasi permasalahan normatif, tetapi juga memberikan konstruksi penyelesaian yang dapat diterapkan secara praktis dalam sistem hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Restorative Justice* dalam KUHP 2023 terhadap Perkara Pidana Ringan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan produk legislasi yang secara normatif menandai pergeseran kebijakan hukum pidana nasional dari paradigma retributif menuju paradigma korektif dan restoratif. Pergeseran ini merupakan hasil dari proses panjang pembaruan hukum pidana Indonesia yang telah berlangsung sejak era reformasi. Arief (2021) mencatat bahwa reformasi sistem pemidanaan merupakan agenda prioritas para akademisi dan praktisi hukum pidana Indonesia, dan KUHP 2023 merupakan puncak dari upaya tersebut.

Meskipun KUHP 2023 tidak secara eksplisit menggunakan terminologi "*restorative justice*" dalam satu pasal khusus yang berdiri sendiri, substansi keadilan restoratif tercermin dalam tiga aspek normatif utama. Pertama, pengaturan tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bersifat retributif. Pasal-pasal awal KUHP 2023 menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk pembalasan,

melainkan juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Formulasi tujuan pemidanaan ini secara konseptual selaras dengan prinsip *restorative justice* yang menempatkan pemulihan sebagai orientasi utama penyelesaian perkara pidana sebagaimana diuraikan oleh Daly (2020).

Kedua, KUHP 2023 memperluas pilihan jenis pidana dan tindakan secara signifikan. Di antara inovasi yang paling relevan adalah diperkenalkannya pidana denda yang lebih terdiferensiasi, pidana kerja sosial (*community service*), serta pidana pengawasan (*probation*) sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Diversifikasi sanksi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar mereduksi dominasi pidana penjara sebagai instrumen utama penegakan hukum pidana, terutama untuk perkara dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang rendah. Tonry (2020) menegaskan bahwa perluasan jenis sanksi pidana merupakan salah satu indikator paling nyata dari bergesernya suatu sistem hukum pidana ke arah pendekatan restoratif.

Ketiga, KUHP 2023 memperkenalkan mekanisme pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang memungkinkan hakim memberikan putusan bersalah namun tidak menjatuhkan pidana apabila terdapat pertimbangan keadilan tertentu, termasuk apabila pelaku telah melakukan pemulihan terhadap kerugian korban. Wibowo dan Nugroho (2023) mencatat bahwa mekanisme ini merupakan salah satu instrumen terpenting dalam menopang penerapan *restorative justice* karena memberikan fleksibilitas yudisial yang terukur. Aspan (2022) menambahkan bahwa inovasi ini secara substansial memperkuat basis hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata pembalasan.

Namun demikian, analisis normatif secara menyeluruh menunjukkan bahwa pengaturan *restorative justice* dalam KUHP 2023 masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Pengaturan yang bersifat implisit dan tersebar dalam berbagai ketentuan tanpa adanya bab atau pasal khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme *restorative justice* berpotensi menimbulkan kesulitan implementasi di lapangan. Sutatiek (2021) mencatat bahwa ketidakjelasan normatif acap kali menjadi sumber utama disparitas penerapan di antara berbagai aparat penegak hukum. UNODC (2020) merekomendasikan agar setiap negara yang mengadopsi *restorative justice* menyusun peraturan yang jelas dan terstandar untuk menjamin keseragaman dan akuntabilitas penerapannya.

Dari perspektif perbandingan hukum, beberapa negara telah berhasil mengimplementasikan *restorative justice* secara sistematis dalam hukum pidana mereka. Selandia Baru mengintegrasikan *family group conferencing* sebagai mekanisme restoratif yang diatur secara eksplisit dalam *Children, Young Persons, and Their Families Act*, sementara Belgia menerapkan *mediation as a diversion* yang diatur dalam hukum acara pidananya. Johnstone dan Van Ness (2021) menyimpulkan

bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* di berbagai negara sangat ditentukan oleh kejelasan landasan hukum, komitmen kelembagaan, serta dukungan kapasitas aparat penegak hukum. Pengalaman komparatif ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menyempurnakan pengaturan *restorative justice* pasca berlakunya KUHP 2023.

Dengan demikian, hasil analisis terhadap rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa KUHP 2023 secara normatif telah menyediakan landasan hukum yang memungkinkan penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana ringan, melalui tujuan pemidanaan yang restoratif, diversifikasi sanksi non-penjara, dan mekanisme pemaafan hakim. Namun, pengaturannya yang masih implisit dan minim pedoman teknis menjadikan KUHP 2023 belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum yang memadai. Zarzani (2023) menyimpulkan bahwa penguatan pengaturan melalui peraturan pelaksana yang spesifik dan harmonisasi dengan KUHAP merupakan langkah yang tidak dapat ditunda.

Implikasi Yuridis Penerapan *Restorative Justice* terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Ringan

Penerapan *restorative justice* berdasarkan kerangka normatif KUHP 2023 membawa implikasi yuridis yang signifikan dan multidimensional terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Implikasi-implikasi ini berkaitan dengan empat aspek fundamental, yakni kepastian hukum, perlindungan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta prinsip persamaan di hadapan hukum. Pemahaman komprehensif terhadap implikasi yuridis ini sangat penting agar penerapan keadilan restoratif tidak hanya progresif secara konseptual, tetapi juga terukur dan akuntabel dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Pertama, dari aspek kepastian hukum, penerapan keadilan restoratif menuntut kejelasan mengenai batasan perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme non-penal. Ketiadaan kriteria yang tegas dan operasional dalam KUHP 2023 berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara berbagai level aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Rahayu (2022) mencatat bahwa ketiadaan standar yang jelas kerap menjadi sumber ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan baik korban maupun pelaku. Kondisi ini diperburuk oleh tidak adanya definisi legislatif yang tunggal mengenai kategori "perkara pidana ringan" dalam KUHP 2023.

Aspan (2022) menekankan bahwa kepastian hukum dalam implementasi *restorative justice* juga mensyaratkan kejelasan tentang konsekuensi hukum dari kesepakatan restoratif yang telah dicapai, termasuk apakah kesepakatan tersebut bersifat mengikat, dapat dieksekusi, dan apakah pelaku dapat kembali dituntut secara pidana apabila kesepakatan tidak dipenuhi. Kekosongan pengaturan dalam aspek-aspek ini merupakan celah normatif yang serius yang harus segera ditangani melalui instrumen hukum yang lebih spesifik.

Kedua, dari aspek perlindungan hak korban, pendekatan *restorative justice* pada prinsipnya membawa implikasi positif karena menempatkan korban sebagai subjek utama dan bukan sekadar saksi dalam proses penyelesaian perkara. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang sering memarjinalkan peran korban, mekanisme restoratif memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kepentingan, memperoleh kompensasi atau restitusi, dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian konflik. Widodo (2021) menegaskan bahwa pengakuan atas hak korban dalam proses peradilan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu sistem hukum pidana modern.

Namun demikian, secara yuridis terdapat risiko yang perlu diantisipasi. Zarzani (2023) mengingatkan bahwa apabila proses restoratif tidak diawasi secara ketat, korban rentan mengalami tekanan untuk memberikan persetujuan atau pengampunan yang tidak diberikan secara sukarela. Implikasi ini mengharuskan adanya pengaturan yang menjamin bahwa keterlibatan korban dalam proses restoratif didasarkan pada kesadaran penuh dan kesukarelaan. United Nations (2020) menyatakan secara tegas bahwa prinsip *voluntariness* (kesukarelaan) merupakan pilar fundamental *restorative justice* yang tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apapun.

Ketiga, dari aspek pertanggungjawaban pelaku, *restorative justice* dalam KUHP 2023 tidak menghapus konsep kesalahan pidana, melainkan menggeser bentuk pertanggungjawaban dari pemidanaan represif menuju pertanggungjawaban yang bersifat korektif dan rehabilitatif. Pelaku tetap dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam bentuk pemulihan kerugian, pemberian kompensasi, permintaan maaf yang tulus, atau kewajiban sosial lainnya. Arief (2020) menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus bersifat fungsional dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, bukan sekadar instrumen pembalasan. Aspan (2022) menambahkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban restoratif justru memiliki efek korektif yang lebih kuat, terutama untuk pelaku perkara ringan yang pertama kali berhadapan dengan hukum.

Keempat, dari perspektif asas legalitas dan *equality before the law*, penerapan *restorative justice* menuntut pengaturan yang lebih operasional agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau selektif. Diskresi aparat penegak hukum yang terlalu luas tanpa pedoman yang jelas berpotensi mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Sutatiek (2021) memperingatkan bahwa diskresi yang tidak terkontrol cenderung memihak pada pihak yang lebih kuat secara sosial dan ekonomi, sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam penerapan keadilan restoratif.

Dari keseluruhan analisis terhadap implikasi yuridis penerapan *restorative justice* berdasarkan KUHP 2023, dapat ditarik suatu kesimpulan analitis yang menjawab rumusan masalah pertama: bahwa meskipun KUHP 2023 telah membuka

ruang normatif yang progresif bagi keadilan restoratif, implikasi yuridisnya masih diwarnai oleh ketidakpastian dalam aspek operasionalisasi, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan persamaan perlakuan hukum. Wibowo dan Nugroho (2023) menyimpulkan bahwa *restorative justice* dalam KUHP 2023 memiliki potensi transformatif yang besar, namun potensi tersebut baru akan terealisasi secara optimal apabila didukung oleh harmonisasi hukum acara pidana, pedoman teknis yang terstandar, serta penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum secara sistematis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis yang telah dilakukan terhadap dua rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, dapat ditarik dua kesimpulan utama yang saling berkaitan.

Pertama, mengenai pengaturan hukum *restorative justice* dalam KUHP 2023: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara normatif telah mengakomodasi semangat keadilan restoratif melalui tiga instrumen utama, yakni perumusan tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata retributif melainkan berorientasi pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan, diversifikasi jenis sanksi pidana non-penjara yang lebih kompatibel dengan pendekatan restoratif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, serta mekanisme pemaafan hakim yang memberikan fleksibilitas yudisial dalam penanganan perkara pidana ringan. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat implisit dan tersebar dalam berbagai ketentuan tanpa adanya bab atau pasal khusus yang secara komprehensif dan operasional mengatur mekanisme *restorative justice*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disparitas penerapan, ketidakpastian hukum, serta ketergantungan yang berlebihan pada diskresi aparat penegak hukum.

Kedua, mengenai implikasi yuridis penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara pidana ringan: penerapan keadilan restoratif berdasarkan kerangka normatif KUHP 2023 memiliki implikasi yang signifikan dalam empat dimensi, yakni (i) kepastian hukum yang masih terkendala oleh ketiadaan kriteria perkara ringan yang tegas dan konsekuensi hukum kesepakatan restoratif yang belum diatur secara eksplisit; (ii) perlindungan hak korban yang berpotensi positif namun memerlukan jaminan kesukarelaan dan kebebasan dari tekanan; (iii) pertanggungjawaban pelaku yang bergeser dari *punitive* ke korektif-rehabilitatif dengan potensi pencegahan residivisme yang lebih tinggi; serta (iv) prinsip *equality before the law* yang menuntut pengaturan diskresi aparat penegak hukum yang lebih terstruktur dan akuntabel.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan melalui peraturan pelaksana atau harmonisasi dengan hukum acara pidana yang secara tegas mengatur batasan, prosedur, dan standar penerapan *restorative justice* guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak korban, serta keseragaman penegakan hukum. Selain itu,

perlu disusun pedoman teknis yang jelas dan terstandar bagi aparat penegak hukum agar penerapan keadilan restoratif dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, tanpa mengesampingkan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial. Secara akademik, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris direkomendasikan untuk menilai efektivitas implementasi KUHP 2023 dalam praktik penanganan perkara pidana ringan, sehingga dapat memberikan dasar kebijakan yang lebih komprehensif bagi penguatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ancel, M. (2020). *Social defence and modern criminal policy*. Springer.

Arief, B. N. (2020). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.

Arief, B. N. (2021). Reformasi sistem pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 28*(2), 245–263. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art3

Aspan, H. (2022). Kebijakan hukum pidana dan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Panca Budi, 9*(1), 1–18.

Braithwaite, J. (2021). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.

Daly, K. (2020). Revisiting the relationship between retributive and restorative justice. *Restorative Justice: An International Journal*, *8*(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/20504721.2020.1733514

Duff, R. A., Farmer, L., Marshall, S. E., Renzo, M., & Tadros, V. (2020). *The trial on trial: Truth and due process*. Hart Publishing.

Hiariej, E. O. S. (2021). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2021). *Handbook of restorative justice*. Routledge.

Marlina. (2020). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.

Muladi. (2020). *Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana*. Alumni.

Prasetyo, T. (2020). *Hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, S. (2020). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Rahayu, D. P. (2022). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding, 11*(2), 231–248. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.789

Sutatiek, S. (2021). Diskresi aparat penegak hukum dalam penerapan restorative justice. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(3), 512–529. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2950

Tonry, M. (2020). *Sentencing fragments: Penal reform in America, 1975–2025*. Oxford University Press.

United Nations. (2020). *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*. United Nations.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). UNODC.

Wibowo, A., & Nugroho, A. (2023). Restorative justice dalam pembaruan KUHP Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *20*(4), 521–538. https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1123

Widodo, J. (2021). Kebijakan pemidanaan dan perlindungan korban tindak pidana ringan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *10*(1), 87–104. https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.87-104

Zarzani, T. R. (2023). Implementasi kebijakan hukum pidana responsif dalam penegakan hukum perkara ringan. *Jurnal Ilmu Hukum Panca Budi*, *7*(2), 45–62.

Zehr, H. (2020). *The little book of restorative justice* (Updated ed.). Good Books.